

Legislación y gestión de la prevención



CONTENIDOS

- 
- 1. Legislación sobre prevención de riesgos laborales**
 - 2. La organización de la prevención en la empresa**
 - 3. Participación de trabajadores en la prevención de riesgos**
 - 4. La gestión de la prevención en la empresa**

1. Legislación sobre prevención de riesgos laborales

Marco Normativo

Normas Internacionales

- La OIT: convenios internacionales → como Convenio nº 155 de 1981 seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo
- Normas de la UE → como Directiva Marco 89/391/CEE

Constitución Española

- Art. 40.2. Los poderes públicos deben velar por la seguridad e higiene de los trabajadores

Legislación básica

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ley 31/1995
- RD 39/1997 que regula los Servicios de Prevención

Legislación básica

- Reales Decretos que desarrollan cada riesgo laboral con sus medidas de prevención y protección:
 - RD 485/1997 sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo
 - RD 486/1997 sobre seguridad y salud en lugares de trabajo
 - ...



Búsqueda: **"Normativa sobre prevención"**

1. Legislación sobre prevención de riesgos laborales

El empresario tiene el deber general de protección

Obligaciones del empresario → derechos en materia de prevención para los trabajadores

Trabajadores → asumir también una obligaciones

Obligaciones de
los empresarios

A blue oval containing the text 'Obligaciones de los empresarios'. A small blue hand cursor icon is positioned at the bottom left of the oval.

Obligaciones en
materia de
prevención

A green oval containing the text 'Obligaciones en materia de prevención'. It is positioned in the center of the diagram, between the two blue ovals.

Obligaciones de
los trabajadores

A blue oval containing the text 'Obligaciones de los trabajadores'. A small blue hand cursor icon is positioned at the bottom left of the oval.

1. Legislación sobre prevención de riesgos laborales

...planificar la prevención de riesgos

Plan de prevención de riesgos (qué hacer, cómo y con qué recursos, quiénes y cuándo)

...evaluar los riesgos laborales

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Evaluar qué riesgos existen• Evaluación inicial y periódicas | <ul style="list-style-type: none">• Evaluación por puesto de trabajo• Evaluación según la probabilidad y severidad |
|---|---|

...proveer equipos de trabajo y medidas de protección

- Que sean seguros
- Adoptar medidas de protección de su uso

... proveer equipos de protección individual (EPIs)

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Gratuitos• Los adecuados a cada puesto• CE garantía de calidad• Muy graves: CE-xxxx | <ul style="list-style-type: none">• Incluida declaración de conformidad e instrucciones• Adaptados y ergonómicos• De uso personal• Informar, formar y vigilar |
|--|--|

1. Legislación sobre prevención de riesgos laborales

...elaborar un plan de emergencia

- Posibles situaciones y medidas
- Se designa al personal
- Establece coordinación con servicios externos

...adoptar medidas en caso de riesgo grave e inminente

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Riesgo probable que ocurra en futuro inmediato• Empresario obligado a incluir medidas e informar• Instrucciones puedan interrumpir la actividad | <ul style="list-style-type: none">• Nivel jerárquico de contactos• Quien puede paralizar totalmente el trabajo: empresario y representantes |
|---|--|

...informar y formar

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Sobre los riesgos laborales de cada puesto• Medidas de prevención y protección• Manual de prevención | <ul style="list-style-type: none">• Formación tª y pª adaptada a los riesgos• Dentro de la jornada• Trabajador obligado a participar |
|--|--|

...consulta y participación

- Representantes de los trabajadores: delegados de prevención y comité de seguridad y salud

1. Legislación sobre prevención de riesgos laborales

...vigilancia de la salud

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Controles médicos periódicos• Al inicio de actividad laboral, reincorporaciones y al finalizar actividad | <ul style="list-style-type: none">• Pruebas imprescindibles y necesarias• Sólo se comunica apto o no apto• Puede firmar si no quiere realizarla |
|---|---|

...protección de la maternidad y la lactancia

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Evaluación específica de los riesgos• Listado de agentes y condiciones que pueden ocasionar riesgos | <ul style="list-style-type: none">• 1º) Adaptar condiciones de trabajo• 2º) Cambiar a la trabajador a un puesto compatible• 3º) Suspensión contrato por riesgo en embarazo- lactancia |
|--|---|

...protección de grupos especiales de riesgo

Menores y trabajadores especialmente sensibles

- Evaluar los riesgos
- Menores no pueden trabajar en trabajos peligrosos

Trabajadores contratados por ETTs

- ETT obligada a informar y formar, vigilancia salud y entrega EPIs
- Empresa usuaria responsable de las condiciones e informar
- ETTs prohibidos determinados trabajos peligrosos

Búsqueda: **“Condiciones trabajo embarazadas”**



1. Legislación sobre prevención de riesgos laborales

Obligaciones del trabajador

- ☐ Usar adecuadamente
 - EPIs
 - Máquinas
 - Herramientas
 - No poner fuera de funcionamiento los dispositivos de seguridad
- ☐ Informar de inmediato a superiores o delegados de situaciones que puedan entrañar un riesgo
- ☐ Cooperar con el empresario en materia de prevención

4. La gestión de la prevención en la empresa

Principios de acción preventiva



Evitar los riesgos



Evaluar los riesgos que no se puedan evitar



Combatir los riesgos desde su origen



Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún riesgo



Planificar la prevención y la protección



Anteponer la protección colectiva a la individual



Dar instrucciones adecuadas al trabajador



Adaptar el trabajo a la persona



Tener en cuenta la evolución de la técnica